

1535407-08.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... asseverar, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo", para fins de tráfico, crack. Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1535407-08.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535407-08.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292350/2021 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 21043562 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2292350 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA BOTELHO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

VANESSA BOTELHO DE LIMA qualificada nos autos em epígrafe, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 09h, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Alameda Dino Bueno, nº 10, Santa Cecília, São Paulo - SP, trazia consigo droga, para fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) pedra grande de crack, bem como uma balança de precisão (fls. 02/04).

A ré foi presa em flagrante delito (fls. 05/06), sendo convertida a prisão em preventiva (fls.49/83).

Foi mantida a prisão da acusada (fls. 114/115).

A denúncia foi recebida (fls. 58/60), a ré foi citada (fls. 119) e apresentou defesa escrita (fls. 125/132), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 143/144).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogada a acusada (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, considerando-se a reincidência, além do afastamento do privilégio e imposição regime inicial fechado para cumprimento de pena (fls. 157/162).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas e ilegalidade de provas. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/06 ou a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública e fixação de regime inicial mais brando que o fechado para cumprimento de pena, concedendo-se direito de recorrer em liberdade (fls. 166/170).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; laudo de constatação provisória de fls. 18/19, bem como no laudo químico-toxicológico de fls.152/154, prova técnica a constatar se tratarem de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ré negou a prática do crime. Alegou, em suma, que estava saindo do hotel onde estava morando e estava ocorrendo vistoria, quando um rapaz jogou fora droga ao lado da fila onde esperavam. Pegou a droga para ela usar, momento no qual os policiais viram que ela ficou com medo e a revistaram. A balança estava com outro menino que foi revistado quando ela já estava dentro da viatura. O menino estava sem droga, mas com dinheiro, porém, foi dispensado. Os guardas imputaram a propriedade da balança à acusada, não sabendo dizer porque assim agiram. Esses guardas estão sempre no local, mas nunca tiveram desavenças (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, na delegacia, afirmou, em resumo, que "a droga pertenceria a um traficante e que apenas estaria transportando para dentro do "fluxo" a pedido do mesmo" (fls. 21).

E certo é que, confrontando sua versão judicial com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

A guarda civil metropolitana Carolina de Deus Moras Mateos Y Mateos discorreu, em síntese, que estavam deslocando fluxo de pessoas, para limpeza do local, e realização de triagem. Com a ré, que demonstrou nervosismo, encontraram uma pedra média de cocaína, mas não se lembra o peso. Encontraram também uma balança de precisão A ré disse que a droga não lhe pertencia e que iria levar para o fluxo, ou seja, para o local onde os usuários da crackolândia ficam reunidos. A acusada não indicou o dono do entorpecente. Não conhecia a ré. A acusada também tinha cachimbos e aparentava ser usuária de drogas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Ismael de Moura Pimentel, também guarda civil metropolitano, declarou, em resumo, que estavam na antiga crackolândia e seria realizada limpeza do local, razão pela qual as pessoas ali presentes estavam sendo deslocadas. A acusada apresentou nervosismo ao avistar a equipe. Abordada, a guarda feminina percebeu um volume em suas partes íntimas. Foram até um ônibus e a ré tirou o material, parecendo tratar-se de crack. Não teve contato com a acusada. A ré não parecia ser usuária. Não localizaram dinheiro e nem cachimbo para uso de drogas. Não se lembra se

encontraram balança em seu poder (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos guardas civis, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações.

Ademais, há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a abordagem feita pelos guardas civis, que verificaram que a ré agia de modo suspeito, sendo com ela encontradas drogas, em situação que reputaram indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos colhidos, a quantidade de droga apreendida, bem como a apreensão de balança de precisão, objeto destinado a pesagem de entorpecentes, em local já investigado, revelam a conduta delituosa intencional da acusada em traficar entorpecentes. Não deve prosperar, portanto, o pedido formulado pela combativa Defesa no que se refere à conduta da ré melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei.

Cumprasse, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo", para fins de tráfico, crack.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, verifica-se que foi apreendida uma pedra grande de crack, pesando cerca de 76,8 gramas de crack, droga que apresenta maior efeito destrutivo. Ademais, a ré é portadora de maus antecedentes (fls. 27/30- proc. nº 0052087-31.2010.8.26.0050-20ª Vara Criminal). Assim, fixo a pena-base em 1/4, o que atinge 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 27/30- proc. nº 0058296-06.2016.8.26.0050- 20ª Vara Criminal). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Ausente, por outro lado, atenuantes. Assim, presente apenas agravante, majoro a pena em 1/6, que passa a fixar fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que a ré não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portadora de maus antecedentes; mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes da acusada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33,

§2º, alínea "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e a ré é reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR a ré VANESSA BOTELHO DE LIMA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente e portadora de maus antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se a ré no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA